

SỞ TƯ PHÁP THANH HOÁ
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18 /QC - TTDVĐG

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất ở tại xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá (MBQH điểm xen cư Sâu Xía)

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 17/2025/HĐDVĐG ngày 28/03/2025 giữa UBND huyện Yên Định và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa ban hành Quy chế cuộc đấu giá như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá, giấy tờ về tài sản đấu giá, thời gian địa điểm xem tài sản đấu giá, đối tượng tham gia đấu giá.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Gồm: 14 lô đất ở tại xã Yên Thịnh, huyện Yên Định (MBQH điểm xen cư thôn Phang Thôn).

- Tổng diện tích đưa ra đấu giá: 1.845,92 m².

- Hiện trạng khu đất: Đất đã được giải phóng mặt bằng.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

* Giấy tờ về tài sản đấu giá: Căn cứ Quyết định của UBND huyện Yên Định số 972/QĐ-UBND ngày 24/03/2025 về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Yên Thịnh, huyện Yên Định (MBQH điểm xen cư Sâu Xía).

* Nơi có tài sản đấu giá: tại xã Yên Thịnh, huyện Yên Định (MBQH điểm xen cư Sâu Xía).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 01/04/2025 đến ngày 03/04/2025.

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Nơi có tài sản đấu giá.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng, thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải tự đối chiếu thông tin trong hồ sơ tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì Người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin

liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

3. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá.

Cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 119 của Luật Đất đai năm 2024. Trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 bao gồm:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

e) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính tại:

- Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh từ ngày 31/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 14/04/2025.

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa từ ngày 31/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/04/2025.

Điều 3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước và thời gian nộp tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: Từ 453.928.000 đồng/lô đến 645.150.000 đồng/lô

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 hồ sơ hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá được thu khi khách hàng nhận hồ sơ tham gia đấu giá và không trả lại cho khách hàng.

- Tiền đặt trước: Từ 90.785.600 đồng/lô đến 129.030.000 đồng/lô.

(Chi tiết Giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước có Phụ lục chi tiết kèm theo)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 31/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/04/2025.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa số: **224704070006789** mở Tại NHTM CP Phát Triển thành phố Hồ Chí Minh - CN Thanh Hóa.

Người tham gia đấu giá ghi rõ nội dung chuyển tiền: *(“Họ tên và Số CCCD của người đăng ký tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất MBQH xã Yên Thịnh).*

Điều 4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Những người đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện và tuân thủ các cách thức sau:

- Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa theo đúng thời gian và địa điểm;
- Có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa và bản sao Căn cước công dân của vợ/chồng kèm theo;
- Khi tham gia phiên đấu giá phải có Căn cước công dân bản chính. Nếu ủy quyền thì phải có văn bản Ủy quyền theo quy định của pháp luật;
- Tự ghi đầy đủ các thông tin trong Phiếu trả giá (mẫu Phiếu trả giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa phát hành).

Điều 5. Thời gian địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và cách thức đấu giá.

1. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Bắt đầu 08 giờ 00 phút ngày 18/04/2025 tại Hội trường UBND xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại phiên đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Cách thức đấu giá:

- Khách hàng đăng ký số lô trong Phiếu trả giá do Trung tâm phát hành. Khách hàng đăng ký mức tiền đặt trước nào thì được tham gia đấu giá các lô đất có mức tiền đặt trước tương ứng với mức đã nộp.

- Đấu giá lần lượt từng lô đất hoặc đấu giá nhiều lô cùng một lúc. Mỗi lô đất phải có từ hai người trở lên đăng ký tham gia đấu giá. Đấu giá viên công bố giá trúng đấu giá khi có từ hai phiếu trở lên trả giá hợp lệ.

- Khách hàng trả giá trên tổng tiền của lô đất.

- Người trúng đấu giá: là người có phiếu trả giá cao nhất nhưng không được thấp hơn giá khởi điểm và được đấu giá viên công bố tại phiên đấu giá.

Điều 6. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá và các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này.

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản;

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 7. Bước giá, phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ.

- *Bước giá*: 1%, là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

- *Phiếu trả giá hợp lệ*:

+ Trong phiếu trả giá, người tham gia đấu giá ghi cả số tiền bằng số và số tiền bằng chữ; trường hợp số tiền bằng số và số tiền bằng chữ không thống nhất thì căn cứ số tiền bằng chữ để xác định giá trả; trường hợp số tiền bằng số không rõ ràng, không có nghĩa thì căn cứ số tiền bằng chữ và ngược lại.

+ Phiếu trả giá không thuộc trường hợp phiếu trả giá không hợp lệ.

- *Phiếu trả giá không hợp lệ*:

+ Phiếu trả giá không theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa phát hành và không đóng dấu treo.

+ Không trả giá, trả giá thấp hơn giá khởi điểm ở vòng 1 hoặc thấp hơn giá khởi điểm của các vòng đấu tiếp theo cộng với bước giá.

+ Không ghi số lô hoặc không ghi rõ số lô đất.

+ Phiếu không còn nguyên vẹn, nhàu nát.

+ Sửa chữa, tẩy xóa tại các nội dung về phần họ tên người tham gia đấu giá, lô đất đăng ký tham gia và số tiền trả giá bằng số, bằng chữ;

+ Không ký và không ghi rõ họ tên của người tham gia đấu giá (vào phần “*ký, ghi rõ họ tên*”).

+ Số tiền ghi bằng số và bằng chữ không rõ ràng, không có nghĩa hoặc không ghi số tiền bằng số hoặc không ghi số tiền bằng chữ.

+ Phiếu nộp sau khi kết thúc thời gian thu phiếu trả giá.

Điều 8. Trình tự thực hiện phiên đấu giá:

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

- Giới thiệu từng tài sản đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm, thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá;

- Phát số cho người tham gia đấu giá;

- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu;
- Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Chấm nhất là 10 phút khi số phiếu được phát xong, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.
- Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề;
- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá;
- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp (01 vòng) giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 9. Thời gian nộp tiền sử dụng đất

- Chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan thuế, người trúng đấu giá nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo.
- Chậm nhất là 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, thuê đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn lại theo thông báo.
- Quá thời hạn theo thông báo của cơ quan Thuế, người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá thì người trúng đấu giá phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các khoản chậm nộp chỉ tính tiền chậm nộp đến ngày thứ 120 (một trăm hai mươi) kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.
- Trường hợp khi bàn giao đất cho tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá, nếu diện tích đất thực tế tăng hoặc giảm so với diện tích đã công bố trong hồ sơ đấu giá thì phải quyết định bổ sung điều chỉnh lại quyết định trúng đấu giá, số tiền phải nộp tăng lên hoặc giảm đi được tính bằng (=) giá đất trúng đấu giá trên một mét vuông nhân (x) với phần diện tích tăng hoặc giảm.
- Trong trường hợp sau khi trúng đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch làm tăng hoặc giảm giá trị quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải chấp hành thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung hoặc được giảm trừ theo quy định.

Điều 10. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất.

- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là GCN) về Bộ phận Một cửa - UBND

huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tiếp nhận, thẩm định và trình UBND huyện ký GCN theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Khách hàng trúng đấu giá có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của cả vợ (chồng) tại thời điểm cấp GCN QSD đất (trừ khi có văn bản chứng minh tài sản riêng).

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày UBND huyện cấp GCN quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chỉ đạo UBND xã tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa cho hộ gia đình, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá.

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Ký biên bản đấu giá;

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo Khoản 1 Điều này và các quy định của pháp luật có liên quan.

c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định khác của pháp luật có liên quan không có trong Quy chế này đều có giá trị bắt buộc thi hành.

Người điều hành cuộc đấu giá chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, người tham gia đấu giá chấp hành đúng các điều khoản Quy chế này./.



Mai Văn Đông